

المدخل لدراسة القانون

تعريف القانون

تعتبر مادة المدخل لدراسة القانون ككلمة القانون ليس عربياً فهي دراسة تمهيدية للقانون تقدم للمبتدئين معرفة عن أصل يوناني (كانون) أو حديثي العهد لدراسة القانون وتعريف (العقل المستقيم) هذه الدراسة إلى التمهيد بدراسة القانون حيث لا ينصرف الاصطلاح على مفهوم مقروعة المختلفة عن تعريف تزويد الطلاب بمجموعة من المبادئ الأولية، ومن أسس القانون العامة لماذا أن علم القانون شأنه شأن العلوم الأخرى له مميزات القنية الخاصة به والتي تميزه عن غيره من العلوم الأخرى ويكون من الصعب على الطالب معرفة حقيقتها وما تمهيد سابق وبالتالي فإن تمهيداً أذهان الطلاب المدارسين لمادة القانون تتقبل ببيان وتعريف هذه المادة وما يحددها نطاقها من مميزات لا غنى عنها. ولمعرفة المبادئ الأساسية لمادة المدخل لدراسة القانون سنحاول من خلال هذه الدروس التعرف على القانون وعلى خصائصه القاعدة القانونية كما سننظر لأنواع القاعدة القانونية، وسنحاول في الأخير معرفة مهام القانون وما يكون ذلك من خلال الفصول التالية:

الفصل الأول - تعريف القانون وعلاقته بالعلوم الأخرى

تعريف القانون ليس عربياً فهي دراسة تمهيدية للقانون تقدم للمبتدئين معرفة عن أصل يوناني (كانون) أو حديثي العهد لدراسة القانون وتعريف (العقل المستقيم) هذه الدراسة إلى التمهيد بدراسة القانون حيث لا ينصرف الاصطلاح على مفهوم مقروعة المختلفة عن تعريف تزويد الطلاب بمجموعة من المبادئ الأولية، ومن أسس القانون العامة لماذا أن علم القانون شأنه شأن العلوم الأخرى له مميزات القنية الخاصة به والتي تميزه عن غيره من العلوم الأخرى ويكون من الصعب على الطالب معرفة حقيقتها وما تمهيد سابق وبالتالي فإن تمهيداً أذهان الطلاب المدارسين لمادة القانون تتقبل ببيان وتعريف هذه المادة وما يحددها نطاقها من مميزات لا غنى عنها. ولمعرفة المبادئ الأساسية لمادة المدخل لدراسة القانون سنحاول من خلال هذه الدروس التعرف على القانون وعلى خصائصه القاعدة القانونية كما سننظر لأنواع القاعدة القانونية، وسنحاول في الأخير معرفة مهام القانون وما يكون ذلك من خلال الفصول التالية:

الفصل الأول - تعريف القانون وعلاقته بالعلوم الأخرى

جبرا على من يخالفها بما المعبر
 الفيرق فقد يستعمل للدلالة على
 معان كثيرة، فقد تطلق كلمة القانون الواسع فقط أي مجموعة القواعد
 للدلالة على التشريع أي على مجموعة
 القواعد المكتوبة الصادرة عن
 السلطة التشريعية والتي تنظم
 نوعا معيناً من الروابط القانونية
 فيقال مثلا القانون التجاري أو
 قانون العمل. أو ينظم الأول
 العلاقات الناشئة عن النشاط
 التجاري في حين ينظم الثاني
 العلاقات بين أرباب العمل والعمال
 وقد يستعمل المعنى الضيق لتعريف
 كلمة القانون من حيث الزمان
 والمكان والأشخاص فمن حيث
 الزمان يقال القانون الملقى
 أو السابق أو القديم ويعتبر به
 مجموعة القواعد القانونية التي
 كانت تطبق فيما مضى.
 ومن حيث المكان يقال مثلا القانون
 الموريتاني أو القانون الفرنسي
 للدلالة على مجموعة القواعد القانونية
 التي تحكم سلوك الأفراد المقيمين في
 موريتانيا أو فرنسا.
 أما من حيث الأشخاص فيقال
 مثلا قانون المحامات ويقصد به
 مجموعة التي تطبق على أفراد هذه
 المهنة.
 القواعد

في الأخير تشير إلى أنها في هذه
 الدراسة سنتناول القانون بمفهومه
 معان كثيرة، فقد تطلق كلمة القانون الواسع فقط أي مجموعة القواعد
 للدلالة على التشريع أي على مجموعة
 القواعد المكتوبة الصادرة عن
 السلطة التشريعية والتي تنظم
 نوعا معيناً من الروابط القانونية
 فيقال مثلا القانون التجاري أو
 قانون العمل. أو ينظم الأول
 العلاقات الناشئة عن النشاط
 التجاري في حين ينظم الثاني
 العلاقات بين أرباب العمل والعمال
 وقد يستعمل المعنى الضيق لتعريف
 كلمة القانون من حيث الزمان
 والمكان والأشخاص فمن حيث
 الزمان يقال القانون الملقى
 أو السابق أو القديم ويعتبر به
 مجموعة القواعد القانونية التي
 كانت تطبق فيما مضى.
 ومن حيث المكان يقال مثلا القانون
 الموريتاني أو القانون الفرنسي
 للدلالة على مجموعة القواعد القانونية
 التي تحكم سلوك الأفراد المقيمين في
 موريتانيا أو فرنسا.
 أما من حيث الأشخاص فيقال
 مثلا قانون المحامات ويقصد به
 مجموعة التي تطبق على أفراد هذه
 المهنة.
 القواعد

الفصل الثاني: علاقة القانون بالعلوم الأخرى

يرتبط القانون بعلاقة مع العديد من
 العلوم لا أننا في هذا المبحث سنتفهم
 على علاقته بالعلوم التالية:
 علاقة القانون بالعلوم الدينية:
 القواعد الدينية هي مجموعة من
 الأوامر والإتجاهات التي المنزلة من الله
 سبحانه وتعالى على لسان الرسل،
 لتنظيم نشاط الأفراد في المجتمع،
 ولإرشاد الإنسان إلى ما فيه الخير
 والبعد عن الشر في الدنيا والآخرة من أجل
 تحقيق العدل والأمان، وتعتبر
 قواعد الدين مصدرا أساسيا من
 مصادر القانون، لما أدان وقها
 القانون استعدهوا كثير من القواعد
 من الديانات السماوية، لما أحتاجوا
 لاختلافات بين تلك القواعد من
 عدة أوجه:
 فمن حيث نطاق التطبيق تعتبر
 قواعد الدين أوسع في النطاق
 من قواعد القانون.
 أما أن قواعد القانون تعتبر



(12) - علم الاجتماع :

يعتمد القانون على علم الاجتماع
في التعرف على الظواهر الاجتماعية
التي تظهر في المجتمع والتي قد
تسبب ضرراً له تتم معالجة هذا
الضرر عن طريق تنظيم قواعد قانونية
لمعالجة هذا الضرر أو الحد منه .

(13) - علم التاريخ :

من خلال التاريخ يمكن التعرف على
النظم القانونية السابقة ومعرفته
منها يحتاجها من عدمه مما يؤدي
إلى نجاح القاعدة القانونية على
أرض الواقع .

(14) - علم الاقتصاد :

تقاربها كالتحليل الفوق والهرمي
قواعد المعاملات المالية وغير المالية
التي تنظم علاقة الشخص بغيره في
المجتمع .
أما من حيث الجزاء، فإن الجزاء على
مخالفة هو جزاء أخروي يفرضه
المخالف في الآخرة، بينما الجزاء
على مخالفة القواعد القانونية جزاء
دنيوي مادي تفرضه السلطة
العامّة .

(15) - علاقة القانون بالفلسفة :

يعد القانون استجابة حتمية
كما تختلف قواعد الدين التي
قواعد القانون من حيث المصدر .
فالأول أنزلها الله على عباده بواسطة
الرسالة، أما قواعد القانون فهي قواعد
وقعية من صنع البشر .
التطري لنشأة مفهوم الدولة
وتبلور الفكرة الدستورية
من جهة بالأساس فكرة الفلاحة

تنظيم واجبات الشخص نحو غيره
أما قواعد الدين فتحكم وتنظم
واجبات الشخص نحو الله تعالى
واجباته لنفسه وواجباته نحو
غيره، فتتبع قواعد الشريعة
الإسلامية تنظماً ثلثة أنواع
من القواعد من حيث تنظيمها
للسلوك، وتنمّل هذه القواعد في:
قواعد العبادات التي تنظم علاقة
الإنسان بخالقه، وتفرض على
الشخص واجبات نحو الله عز وجل
كالصلاة والصيام والزكاة
وقواعد الأخلاق الشخصية التي
تنظم علاقة الإنسان بنفسه وواجبه

تجاهها كالتحليل الفوق والهرمي
قواعد المعاملات المالية وغير المالية
التي تنظم علاقة الشخص بغيره في
المجتمع .
أما من حيث الجزاء، فإن الجزاء على
مخالفة هو جزاء أخروي يفرضه
المخالف في الآخرة، بينما الجزاء
على مخالفة القواعد القانونية جزاء
دنيوي مادي تفرضه السلطة
العامّة .
كما تختلف قواعد الدين التي
قواعد القانون من حيث المصدر .
فالأول أنزلها الله على عباده بواسطة
الرسالة، أما قواعد القانون فهي قواعد
وقعية من صنع البشر .
التطري لنشأة مفهوم الدولة
وتبلور الفكرة الدستورية
من جهة بالأساس فكرة الفلاحة

و تصور انهم، وتحديد ارواد فلسفة
 اليونان ولا سيما ما ت فلاسفة العصور
 الاخيرة، طاعة ان المرجعية النظرية
 والاخلاقية موجهة لأسئلة في
 البحث في تشددة الدولة، و
 لشروط الحكماء رستها للسلطة السياسية
 كما ان افكار الفلاسفة تعدد
 خطوط التماس بين القوة والعدل،
 والفلاسفة اقرب الى ماهية
 العدالة والديمقراطية .

مثال ذلك المادة 05/2055
 الخاص بالحماية الجنائية
 للطفل في موريتانيا الذي تنص
 على أن كل من لم يبلغ 18 سنة
 فهو طفل
 هذه النص يتفهم قاعدة
 عامة حيث يتطرق على طاعة
 لم يبلغ 18 سنة، أي من
 لم يبلغ السن 18 سنة يعتبر
 ناقص الأهلية .

أما اذا وجه الخطاب الى شخص
 لطلبية لوطني
 رخصة
 يعبر قاعدة وكنما أمرا
 فريقيا، لذلك لا يعتبر قاعدة
 قانونية بتعيين موطنها وطرد
 كذلك الحكم الصادر على
 توقيع أمرا لارتكاب جريمة
 ولا يشترط لكي تصبح القاعة
 ان تطبق على جميع المجتمع
 فهناك قواعد لا تطبق الا على
 فئة من الأشخاص ولا تفقد
 عموميتها طالما انها مؤلدة
 لم يطالبوا بقوانينهم وانما
 بقوانينهم : قانون المعاملة
 الذي لا يطبق الا على
 أي أنه لا يطبق الا على
 العمالية في هذه المجال

الفصل الثاني
 احكام القاعدة القانونية
 تتميز القاعدة القانونية بمجموعة
 من الخصائص ستحاول الإلماع عليها
 من خلال النقاط التالية :
 المبحث الأول :
 عامة ومجردة
 يفهم بعموم القاعدة القانونية
 ان انها تطبق على جميع الأشخاص
 الذين تتوافر فيهم شروط تطبيقها،
 وعلى كل الوقائع التي تتوافر فيها
 الشروط الواردة فيها .
 وعمومية القاعدة بالنسبة للأشخاص
 تعني انها تخاطبهم بغض النظر
 بقوانينهم، وبالنسبة للوقائع
 فانها تطبق عليها بشرط
 وأوصافها لا بد وانها



بل لمانته في بعض الأحيان قد
تخالف شخصاً واحداً دون أن
تفقد عموميتها مثال :
رئيس الجمهورية أو
مجلس النواب ،
كل ذلك مشروع طرأ أن يكون
الخطاب موجهاً بعينه وليس
بذاته .

تعتبر قاعدة عامة ومجردة
لأنها لا تخاطب الشخص بذاته
ولأنها تنظم المركز القانوني
لرئيس الجمهورية
والهدف من جعل القاعدة
عامة ومجردة ، هو تحقيق
الخطاب موجهاً بعينه وليس
بذاته .
فمشهور الأفراد بأنهم متساوون
كذلك لا يتنافى أن مع صفة
العمومية أن تطبق القاعدة أمام القانون
يؤدي إلى استقر
على جزء من الدولة دون الأجزاء
الأخرى ، كحالة حق التجول
بتدولة القانون
متكافئ ولا يرد دون الولايات
الأخرى .
ولا يتعارض مع عموميتها
القاعدة أن تطبق لفترة
محدودة أو غير محدودة من وجه الدقة
واحدة ، فالقاعدة تكون

أما تجريد القاعدة القانونية عامة عند التلخيص ومجردة
فمعناه أنها لا تنسب مركزاً
معلقاً بشخص معين أو بواقعة
معينة ، بل هي تتحدث عن الشخص
بعينه والواقعة بشروطها
فتجريد القاعدة يؤدي إلى
عموميتها عند التطبيق .

**المبحث الثاني :
قاعدة سلوكية**

القانون وجد ليحكم سلوك الأفراد
داخل المجتمع ،
وذلك قايماً بتوجيه سلوك
وحيث ، معينة ، لا قد
سلوك معينة



ويترتب على كون القاعدة قاعدة
اجتماعية

اختلف القواعد للمجتمع لاخر، وفي
نفس المجتمع من فترة زمنية الى اخرى
وفي مكان اخر

فالقانون يختلف باختلاف الزمان
ذلك لانه يحكم العلاقات الاجتماعية
بين الافراد .

لذلك قد نجد تصرفات مباحة في
مجتمع ومحرمة في بعض المجتمعات

المطلب الرابع قاعدة قانونية ملزمة

يقصد بالزامية القاعدة التي
يلزمون بالتباعد عنها فعمدوا احرارا
في الخضوع لها او مخالفتها
يتعين عليهم الالتزام بمعها
لها لا توجد لهم على سبيل الترخيص او
الارشاد .

وهذه الازام في القاعدة تعطى
قوة وتضمن احترام الافراد لها ولا
تعرضوا لجزاء نتيجة مخالفتها
طريق السلطة العامة، وهذه القوة
هي التي تميز القاعدة عن غيرها من
القواعد الاجتماعية الاخرى التي لا
تتمتع بهذه القوة .

ويترتب على الزامية القاعدة

ان تكون مفعولة بجزاء
تنفذ السلطة العامة على
من يخالفها، لان الجزاء
الذي يضمن لكفالة احترام
القاعدة، فبدونه تصبح
مجرد قاعدة صدق
السلوك التي لا تتمتع بصحة
الالزام .

لان هذا لا يعني ان سبب
الافراد للقانون هو الخوف
من الجزاء، ذلك ان غالبية
الافراد يحترمون القانون
باعتباره اجتماعية لانه
منها الحماية للمجتمع و
لكفالة الامن والاستقرار
للجميع وجزاء تصدده
وتنفذه السلطة العامة
جبراً على كل من يخالف

القاعدة، فلا يجوز للافراد
ان يتقموا انفسهم منها
خالف القانون وانما يتعين
عليهم اللجوء للسلطة التي
تتولى تنفيذه نيابة
عنهم .

ويعرف الجزاء بأنه
القول القوي بغير
مخالفة القاعدة



أو تنهاه عن الآخر فمقتلا قد
يحرم القانون على الأفراد ارتكاب
الجرائم كالفرقة أو القتل أو
الخيانة للأمانة وغيرها من
الجرائم

وقد يلزمهم بسلوك معين كالوفاء
بالدين والوفاء بالعهود
فالقاعدة بهذا المعنى هي قاعدة
تقوية لا نهائية في تنظيم
سلوك الأفراد بما يتناسب مع ما
يجب أن يكون عليه وفق المبادئ
المشروع .

فالقانون عند تنظيره لسلوك
الأفراد لا يهتم إلا بتوليد
من العلاقات ، **علاقة الفرد بعينه** ،
أما علاقة الفرد بخالقه أو واجبه
نحو نفسه فقد تركها للأهلهما
لقواعد الدين والأخلاق .
و يترك على كون القاعدة قاعدة
سلوك أنها لا تهتم إلا بالسلوك
الخارجي للإنسان و بالتالي لا تدخل
باعتبارها النيات والذواقة
النفسية التي تظل كامنة في نفس
ما حيها ما حامت لم تخرج إلى
خير الوجود و تنفذ مطعما
خارجيا فالنيت الخفية منها
انطوت على خير أو شر تظل
سما عن القانون

فلو أن شخص قتل شخصا آخر
نفسه قتل شخصا آخر
يتعاقب على مثل هذا التغيير
أما إذا قام بترجمة هذا
التفكير وترجمته فعلا هنا
يعد خد القانون ويتعاقب
على هذا السلوك المصمم
لأن هذا لا يعتبر أن القانون
بالنوايا والدوافع
القاعدة بهذا المعنى هي قاعدة
الكامنة في النفس ، فهو لا يهتم
بهاية انتهاء بل يدخلها في
الاعتبار لما إذا ما حبت السلوك
الخاصة و كانت ذات طابع
مقتل أو ارتكب شخص

مع سبق الإصرار و
فإنه يكون مرتكب
فإنه يكون مرتكب
فإنه يكون مرتكب
فإنه يكون مرتكب
فإنه يكون مرتكب
فإنه يكون مرتكب
فإنه يكون مرتكب
فإنه يكون مرتكب

المبحث الثالث قاعدة اجتماعية

القانون ظاهرة اجتماعية
فالقانون لا يوجد إلا في مجتمع
حيث توجد القاعدة
العلاقات بالاجتماع



السلطة على المخالف، أو يجعته
آخر هو الأثر المترتب على كون
القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
و يتميز الجزاء بعدة خصائص
(أنواع) سنتناولها من خلال:

أولاً: خصائص الجزاء:

يتميز الجزاء بمجموعة من
الخصائص هي:

1- للجزاء طابع مادي بمعنى

أن له طابعاً محسوساً يشعر به

الأفراد قد يصيب الشخص

في جسده كالإعدام أو في

الحرية كالسجن أو الأشغال

الساقة بنوعها أو الجبس

وقد يصيبه في ماله كالغرامة

أو المصادرة، وبالتالي يستبعد

الجزاء المعنوي من نطاق الجزاء

المباح

مثلاً: الإستهكار أو الاستهزاء

والخ.

2- الجزاء الفوري غير المؤجل:

ما يطبق فور ثبوت المخالفة

عكس الجزاء فيه القواعد الأخرى

التي يكون فيها تأمؤجلاً إلى

يوم القيامة (قواعد الدين)

3- الجزاء منصوص عليه

بالقانون:

الحكمة من ذلك إتاحة

الفرصة للجميع حتى

يكونوا على بينة منه و

يستدل ذلك من

قائمة هامة في سبيل

المحافظة على حقوق

الأفراد وحررياتهم

يكون الجزاء معروفاً

سلفاً حتى لا يغضبوا

لذلك تجسد القاعدة

الأهمية المعروفة

للاجرية ولا عقوبة

بنفسها

4- عدم الجزاء وتنفيذه

يكون بواسطة السلطة:

ذلك أن الدولة هي المخففة

لحقالة احترام سلطة القانون

عن طريق السلطات التابعة

لها فلا يترك للأفراد أو

وتنفيذه

ثانياً: صور الجزاء :

تعدد صور الجزاء وتختلف بتعدد فروع القانون المختلفة ، لذا لكل فرع من فروع القانون جزاءات خاصة به ، سنختصر فيما تناولنا على الجزاء الجنائي ، المدني ، الدولي والإداري وذلك بالتالي :

الجزاء الجنائي : هو أشد أنواع الجزاءات التي تصدر وتنفذ بسبب مخالفة قاعدة من القواعد الجنائية ، ملائمة هذا القانون بعدد الجرائم والعقوبات والإجراءات التي تتبع لضبط الجاني ومعاقبته ولإعداد العقوبة وتنفيذها ، والحكمة من تنفيذ العقوبات القانونية الجنائية قواعد تعد في المصلحة العامة تتمثل في حماية المجتمع وردع كل من يحاول ارتكاب فعل مجرم وفق القواعد هذا القانون ، ويتدرج الجزاء الجنائي حسب خطورة الفعل المرتكب وخطورة الجاني ونوع الجريمة لذلك نجد تقسيمات ثلاثية للجرائم على النحو التالي :

الجنایات وهي أشد أنواع الجرائم ويعاقب مرتكبها بإحدى الجرائم التالية (الإعدام ، الأشغال الشاقة بتويعها ، الحبس)

الجناح وهي أخف من الجنایات ويعاقب مرتكبها (الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين)

المخالفات: هي أخف أنواع الجرائم ويعاقب فاعلها بالغرامة (على أساس أنها جرائم أقل خطورة على المجتمع)

والجزاء الجنائي على هذا النحو قد يعيب الشخص في جسمه (كالإعدام) أو في حريته بسلبها (حالاً أو أشغال الشاقة بتويعها أو الحبس) أو في ماله كالغرامة ، وهذه الجزاءات تنقسم بالجزاءات الأصلية ، فهناك نوع آخر من الجزاءات تنقسم بالجزاءات التبعية

كالعزل من الوظيفة العامة ووضع تحت مراقبته الشرطه.

ب- الجزاء المعدني :
هو الذي يترتب على مخالفة قاعدة ^{قانونية} معلمي ^{معلومة} معلومة خاصة أو حادثة خاصة، ويتخذ عدة صور سنتناول منها :
تنفيذ العيني، ويقصد به إخبار المدين على تنفيذه بالتزام به،
فمثلا إذا لم يقم الفاعل بتسليم الشيء المبيع للمشتري وفق العقد
البيع المبرم بينهما، جاز للمشتري ^{منه} استصدار حكم المحكمة ^{بأن} يجبر
البائع على هذا التسليم ويسمى التنفيذ هنا بالتنفيذ العيني لأنه
التنفيذ الذاتي للإلتزام الذي التزم به.